

מסורת הש"ס

א) נזר סא, ב) ספי פ' ראה פסיקתא פ' ראה, ג) "וינחתם האדון" ליתא בספרי, וסא איתא ונגרעון כסף, ועיין רש"י, ד) לעיל יד, ה) נמוסו ב: ע"ש, ו) מביטא פ' משפטים פרשה יג, ז) לקמן כ:, ח) נכתיב נוסף: חיליתא, ט) כתובות מת, פד, כ"ק פו: כסורות נג: פסגדרין עה, ינמות קא, כ"ב ק:, י) מביטא פרשת משפטים פרשה ג לקמן מה, כ) נדפס"ר: ואפילו, ל) נדפס"ר: והכתוב, מ) נדפס"ר: היולתא, נ) נדפס"ר: קדושה, ס) שייך לעי"ב, ע) נבי"ב שס, פ) י"ל רוח חכמים טוטה הימנו שלל ישלם רעה תחת טובה כו', ז) נוע"ע מוס' ק"ב קמט, ד"ה נגמגן, ק) נדפס"ר: ימכר, ר) "עליה" ליתא בדפוס"ר, וגם לא נוסף ע"פ הרש"ל, ובדפוס"י כתוב בגליון י"ל, פתגמה עליה דלכ והשתא,



הגהות הנר"א

[א] נב' גביב אלה ושהו ה' מאות נמכר וחזר ונמכר, ג"ב גי' הרמז"ס ואינו חזר ונמכר וכה' נמכילתא ויהא גירסא נטוטה מאל:



מוסף תוספות

א. ויתרין ד"ת דהתם כיון שעשה לו העבדים חסד שולחו לו יעשה עמו חסד ויתן לבניו אבל כאן שלא עשה עמו חסד כשהפקידם אצליו אין צריך להחזיר לבניו. מוס' כ"ב קמט. ד"ה נגמרי. ב. דכיון דבמלוה דליכא שיעבודא יש לו להחזיר כל שכן בפקדון שהוא בעין ואין שליחות יד בו שראוי להחזירו. ריטב"א. אדרבא טפי מסתברא דבפקידון דברשותיה דמריה איתא חזיר. שטת לא טוע למי. ג. [אבלין כשהורתו ולידתו שלא בקדושה אמרין דרוח חכמים נוטה הימנו דלא אתי למיחלף בישראל גמור ולומר דיש לו חיים. מוס' הר"ש, ד. אפי' גב הכל מאיש אחד והעמידו דיון בפעם אחת על כולו. שם. ה. דבגניבתו משמע חזא גניבה ולא שתי גניבות מרלא כתיב בגניבותיו. מוס' הר"ש.

וּלְיָדוֹ בְּקֹדֶשׁ. היכא דלידתו של בן בקדושה מיחלף בישראל גמור:

מִטּוֹ לֹא אָמַר כְּרֵכָּא. דיליף לה מוחשז עם קונו: **מִשְׁאֵל כְּבִאמֶה העבריה.** לקמיה צעי לה: **וְאִינֶה נִמְכַּרְתָּ וְנִשְׁנִיתָ.** לקמי' יליף ליה:

צַעַל כְּרָחוּ. לקמיה מפרש ליה: **יִסְיֵירָה** עליו **אִמֶּה העבריה.** אלמא

כל הנך איתנהו בה: **כְּגוֹן שִׁיעֵדָה.** ותו לא נפקא צהני אלף בגט: **הַיִּלְכֶּסֶתָ.** הלכות אמה העבריה ואס רתתה ללאת בל' מאלו בלא גט תלך קמ"ל: **וְלֹא כִפְּיִלוּ.** אס יש לו לשלם את הקרן ואין לו ממה לשלם הכפל אינו נמכר: **בּוֹמָמוּ.** אס העיד בציצירו שגנב והחוס ואין לו צמה לשלם אינו נמכר: **בְּגִינִיבּוֹ כִּיוֵּן שֶׁנִּמְכַּר פֻּעַס אַחַת שׁוֹב אִינוֹ נִמְכַּר.** קס"ד ונמכר בגניבתו משמע ליה ונמכר פעס אחת ולא שתי מכירות: **כֵּאֵן בְּגִינִיבָה אַחַת כֵּאֵן צִשְׁטִי גִינִיבּוֹ.** בגניבה אחת פעס אחת דלס אינו שוה כל גניבתו אינו נמכר צשציל חליה ולכשיולא ימכר משוס חליה והאי דקתני ונמכר וגשנה צשטי גניבות סאפילו לא עמד דיון עד שגנב שתיס ואינו שוה אלף דמי האחת נמכר וחזר ונמכר דכל חדא

וחדא קריין ציה ונמכר בגניבתו: **טוֹבֵאל מִשְׁמַע.** אס עמד על שתיס דיון א' כולן קרינן ציה בגניבתו כדכתיב (וינה ד) ובהמה רבה וגו' והדגה אשר ביאור (שמות ו): **אֵלֶּף כֵּאֵן צִאֲדָס אַחַד.** שעמד דיון צבת אחת אינו נמכר וגשנה אפילו בגניבות הרבה דהוה דומיא דלחת סאכתוב הוציאה צלשון יחיד אצל צשטי צני אדס שמעמידס אותו שתי פעמים דיון נמכר צשציל כל אחת ואחת והוא הדיון אס גנב ועמד דיון ונמכר וחזר וגנב משילא חפשי חוזר ונמכר: ה"ג **ס"ד גִּינִיבּוֹ אֵלֶּף וְשׁוֹה ה' מֵאוֹס נִמְכַּר וְחֹזֵר וְנִמְכַּר גִּינִיבּוֹ ה' מֵאוֹס וְשׁוֹה אֵלֶּף אִינוֹ נִמְכַּר כֵּלָּן: כְּגַד מִמְכְּרוּ.** לא פחות ולא יותר: **צֵהֵא וְכִנְהוּ ר"א לרצנן.** יש לא פתחון פה ונלחון במחלוקת זה: **וְלֹא חֲלִינּוּ.** כי השתא ששוה שזר עבודת שס שנים פי שנים נמחלוקת ואין עליו לעבוד אלף חליין: **מֵאִי נִינְהוּ.** ה"ד צעל כרחו דעצריה טפי מעצרי אי למימרא דאי לית ליה גירעונה כתציון ליה שטרא על דמיה ותתנס לו כשתשיג ידה מנח לן הא ציהו נקיט מרגניתא גופה המשועבד לו ואין היצין ליה חספא: **צַע"כ דלכ.** אס יש לו כופין אותו ופודה אותה: **וּמִנִּי.** הא דקתני אינה נמכרת ונשנית: **מוֹכֵר אֲדָם צָמוּ לְאִישׁוֹת וְשׁוֹנֶה.** קיבל צה קידושין ונתארמלה או נתגרשה מן האירוסין חוזר ומקדשה לאחר וכסף קדושה שלו אס לא צגריה: **לִשְׁפָחוֹת וְשׁוֹנֶה.** מכרה ויאלה צשס או ציובל או צמיתת האדון ועודה קטנה חוזר ומוכרה אצל סאיאלה צסימנין לא דלפילו לא מכרה מעולס והציאה סימנין אינו מוכרה כדתניא במסכת ערכין (דף כט:) יכול ימכור אדס את צמו כשהיא נערה אמרת ומה מכורה כזר יואלה עכשיו

שאינה מכורה אינו דין שלא תמכר: **לְאִישׁוֹת אַחֵר שְׁפָחוֹת.** מוכרה בקצלת קידושין אחר שמכרה לשפחות ויאתה וחזרה אליו: **אֶחָד [לֹא] לִשְׁפָחוֹת אַחֵר אִישׁוֹת.** קיבל ס קידושין וחזרה אליו שנתארמלה אין חוזר ומוכרה לשפחות ולקמיה ילפי' לה: **וּבְפִלּוּגָא דְהַנִּי מֵנָּה.** כלומר קמיפלגי ת"ק ור"ש צדרשה דהאי קרא דפליגי צה ר"א ור"ע: ס צדצרי ר"ע גרסינן

כיון

האשה נקנית פרק ראשון קידושין יח.

כֵּאֵן שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה. פי' צקונטרס אז רוח

חכמים נוטה הימנו ומימה דצפרק מי שמת (כ"ב קמט.) גבי עובדא דאיסור גיורא ה"ל תליסר אלפי זוזי צי רבא פי' צפקדון כי קא שכיצ קאלמר רבא היכי לינקיניהו רצ מרי להנהו זוזי וכו' משמע דרבא

לא ראה לשלם לרצ מרי צר רחל אלא היה רואה לזכות בהן והשתא וכי לא היה רואה שמהא רוח חכמים נוטה הימנו שהרי רצ מרי צר רחל הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הוה^ט ואומר ר"ת דלגבי הלואה שעושה לו טובה סאין רוח חכמים נוטה הימנו שמשלם רעה תחת טובה אצל התס פקדון הוה ואדצרה רבא טרח לשומרם^א ואין נראה לר"י לחלק כלל צין מלוה לפקדון^ב אלא נראה לר"י לפרש הורתו שלא צקדושה ולידתו בקדושה אין רוח חכמים נוטה הימנו לפי קריו להיות כישראל ואמי לאיחלופי ולשויה ישראל גמור ואס ייצס אשת אחיו ילמרו שאינה זקוקה עוד לאחיו שהיתה הורתס ולידתס צקדושה^ג: **כֵּאֵן בְּגִינִיבָה אַחַת כֵּאֵן בִּשְׁתֵּי גִינִיבּוֹת.** פי' צקונטרס צהא

אינו חוזר ונמכר וה"ק ונמכר פעס א' בגניבה אחת ולא פעמיים בגניבה אחת אצל נמכר הוה שתי פעמים צשטי גניבות ואפילו לא עמד דיון עד שגנב שתיס^ד ואינו שוה אלף דמי אחת נמכר וחזר ונמכר דכל חדא וחדא קריין ציה בגניבתו ופרין בגניבתו טובא משמע אס עמד על שתיס דיון כולוהו קרינן בגניבתו כדכתיב וצהמה רבה ונמכר הוה דליכא ביאור ופס"ה חזר ונמכר אחת אשתי אלא כאן צאדס אחד שעמד דיון צבת אחת אפילו בגניבות הרבה אינו נמכר וגשנה דחאי גניבה היא אצל צצ' צני אדס שמעמידין אותו דיון שתי פעמים נמכר צשציל כל אחת ואחת וה"ה אס גנב ועמד דיון ונמכר וחזר וגנב משילא לחפשי חוזר ונמכר עכ"ל וקשה מה שפירש בגניבה אחת אינו חוזר ונמכר דהא לא אחיא לא כרצנן ולא כר"א דהא צסמוך קאלמר ת"ר היה גניבו אלף ושוה ה' מלוות נמכר וחוזר ונמכר וכו"א נמי לא אחי דליהו קאלמר אס היה גניבו כנגד ממכרו נמכר ואס לאו אינו נמכר כלל משמע אפילו פעס אחת אינו נמכר לכך פר"י כאן בגניבה אחת נמכר וחוזר ונמכר עד שישלס כל הגניבה דנמכר בגניבתו משמע שנמכר כמה פעמים עד שישלס כל גניבתו אצל צשטי גניבות לא ימכר אלא פעס אחת^ה ופרין בגניבתו טובא משמע היכא דגנב וחזר וגנב לאותו אדס עכמו מיקרי שפיר בגניבתו אימא דנמכר דגנב וחזר וגנב לאותו אדס עכמו עד שישלס הכל ומשני צאדס אחד דגנב וחזר וגנב לאותו אדס עכמו סא נמכר עד שישלס לו כל הגניבות דהיינו שפיר בגניבתו אצל צשטי צני אדס אינו נמכר וגשנה:

אָמַר אַבִּי בַּעַל בּוֹרְחִיהָ דַּאב. פירש צקונטרס אס יש לו

כופין אותו ופודה אותה וק"ק להר"מ א"כ מאי קאלמר צסמוך ה"ג דאזיל ומוצין לה ומה מועלת צמכירתו מאחר דנכוף אותו לפדותה ושמא יש לומר דנכוף צני המשפחה לפדותה צע"כ דלכ משוס דלא ניחא ליה לאצ שתחזור לציתו ויהא פרנסתו לאצ סא עליה והשתא ניחא שפיר דהדר אזיל ומוצין לה:

כיון

עין משפט ונר מצוה

א [ומי' פ"ו מה'ל נחלות ה' יב טו"ע חו"מ ס' רפג ספ"י ב:]
קעג ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ו:
קעד ג מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה יב
סמג עשין עא:
קעה ד מיי' שס ה' טו:
קעז ה מיי' שס ה' יד:
קעז ו מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ב
סמג עשין פה:
קעה ז מיי' פ"ג מהל' אשדות הלכה יא
ופי' שס הלכה יא סמג עשין מח טו"ע א"ה ע' י'
ל ספיק' ג:
קעפ ח ט י מיי' פ"ד מלכות עבדים הלכה יג:



תורה אור השלם

1. אלת התקדו בם כי אי אתן כלבם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתינת את הר דעיר:
2. ויאמר יי אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לזט נתינת את ער דברים ב ט
ירשה:
3. וחשב עם קדוה משנת הקברו לו עד שנת הירבל וקחה כסף ממקורו במספר שנים כימי שביד וקחה עמו: וקרא כה נ
4. אם ירוחה השמש עקלי דמים לו שלם ילשלת וצהמה רבה ונמכר ונמכר: שמות כב ב
5. אם רעה בעיני אדניה אשר לו יקרה וקרה לעם כביר לא ימשל לקברה בבגדו בה: שמות כא ח



מוסף רש"י

כי יירשה לעשו נתינת את הר שעיר. עשר עמנין נתינת לו שצבה לסס וקוין וקוין וקדמוני הן עמון ומואב ושעיר אחת מהס לעשו והשמים צני לזט שצזר שהלך אמו לתגרים ושתק על מה שזיו אומרים על אשתו אחותו היא עשאו ככנו (דברים ה. ה). ער. שס מדינה (שס ט). יתירה עליו אמה העבירה. שקויה עמשה בכל אלה וקסומי נערות. כדילפינן לעיל (ד). מוילאה מנס (לעיל יד.). בגבבתו ולא בוממו. ואין נמכרין אס העדותו שגנב ואין לו מה לשלם ונגמר דיו ליתכר כדכתיב ונמכר בגגבתו (מכות ב.). משוס פגם משפחה. גגא הוא להס (כתובות יג. ט). שהיו נושין דגבר (סנהדרין עה.).